

0002015-21.2022.8.26.0082

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Liliana Regina de Araujo Heidorn Abdala

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/08/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

ROGERIO FABIANO ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala

Vistos.

ROGERIO FABIANO ROSA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 43.430.072 e inscrito no CPF sob nº 357.392.448-46, residente e domiciliado à Rua Nicola Vercelino, nº 158, Vila ginásial, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva - Foro de Boituva 1ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, Boituva-SP - cep 18550-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002015-21.2022.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002015-21.2022.8.26.0082

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente:

ROGERIO FABIANO ROSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala

Vistos.

ROGERIO FABIANO ROSA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 43.430.072 e inscrito no CPF sob nº 357.392.448-46, residente e domiciliado à Rua Nicola Vercelino, nº 158, Vila ginásial, Boituva/SP, ajuizou pedido de REABILITAÇÃO CRIMINAL nos termos do art. 743 e seguintes do C.P.P. e art. 93 e seguintes do C.P., relatando, em suma, que foi processado criminalmente como incurso no artigo 306, "caput", da Lei 9.503/97, c/c artigo 2º, inciso II, do DL 6.488/208 e artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06 nos autos sob nº 3003301-95.2013.8.26.0082, desta 1ª Vara Judicial .

Aduziu, ainda, que sua punibilidade foi extinta há mais de três anos.

Em 10/09/2018 a punibilidade do réu foi extinta (fl. 21).

Rogério Fabiano Rosa desde então, não respondeu criminalmente a nenhum outro processo (fls. 19/22).

Foram juntados aos autos os documentos necessários (fls. 03/12).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente (fl. 25).

Esse é o sucinto relatório.

Decido.

Estão preenchidos os requisitos objetivos - lapso temporal (art. 743 do CPP) - e subjetivos da reabilitação (art. 744 do CPP).

O requerimento foi instruído com as certidões e documentos necessários, e os antecedentes judiciais estão nos autos.

Como já exposto, ROGÉRIO FABIANO ROSA cumpriu integralmente o que lhe foi imposto, tendo sido extinta sua punibilidade.

A manifestação do Ministério Público foi pelo deferimento do pedido.

Evidencia-se a reinserção social e a reabilitação moral de Rogério.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e concedo a REABILITAÇÃO a ROGERIO FABIANO ROSA, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 93 e seguintes do C.P.

Transitada em julgado, sem recurso voluntário, ao Egrégio Tribunal de Justiça, em recurso de ofício.

Mantida esta sentença, advirta-se a requerente a respeito de eventual condenação futura (CP, art. 95), bem como oficie-se ao I.I.R.G.D. comunicando sobre a REABILITAÇÃO conferida (CPP, art. 747).

Sem custas, face a pouca fortuna do requerente, dado emergente dos autos.

P..I.C.

Boituva, 4 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA